

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 48/2531

นางเนื่อง อนุศิริข

โจทก์

นายเป็งลัม แซ่เตียว

จำเลย

นายเป็งลัม แซ่เตียว จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน และหากจะให้จำเลยวางเงินสำหรับค่าเสียหายรายเดือนต่อไปก็ขอได้โปรดลดจำนวนเงินเหลือเพียงเดือนละไม่เกิน 2,000 บาทด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 133)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 15500 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ให้จำเลยส่งมอบที่ดินดังกล่าวคืน โจทก์ ห้ามเกี่ยวข้องต่อไปกับให้จำเลยชำระค่าเสียหาย (ก่อนฟ้อง) เป็นเงิน 57,000 บาท และค่าเสียหายเป็นรายเดือนอีกเดือนละ 3,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากที่ดินและส่งมอบคืนโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละสองพันบาทนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2523 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากที่ดินของโจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 131,130)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยได้นำโฉนดที่ดินของนางสาวลัดดาจันทร์สิทธิผล จำนวน 1 ฉบับ มาวางเป็นหลักประกันสำหรับค่าเสียหาย และนางสาวลัดดาจันทร์สิทธิผล ได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 93,100)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยนำค่าเสียหายที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวางต่อศาลชั้นต้น ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาสำหรับค่าเสียหายเป็นรายเดือนต่อ ๆ ไป ให้จำเลยนำมาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นเดือนละครั้ง ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน หากผิดนัดเดือนใด ก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับต่อไป

ถ้าจำเลยนำค่าเสียหายที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวางต่อศาลชั้นต้น ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาสำหรับค่าเสียหายเป็นรายเดือนต่อ ๆ ไป ให้จำเลยนำมาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นเดือนละครั้ง ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน หากผิดนัดเดือนใด ก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับต่อไป

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ